

الحمد لله وبعد، فلدى الدائرة العامة الثانية والعشرون وبناء على الدعوى المقيدة برقم ٣٨٦٩٠٣١٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ هـ والمقامة من المدعى:

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	النوع	الجنسية
طلال غازي أحمد زيني	الهوية الوطنية	١٠٥٥٢٢٠٩١٥	فرد	السعودية

ضد المدعى عليه:

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	النوع	الجنسية
احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٣٩	فرد	السعودية
اسامه احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	فرد	السعودية

الدعوى

وفيها حضر المدعي وكالة والمدونة بياناته أعلاه ووكالته سابقا وحضر أيضا المدعين أصالة وهم طلال و غدير وحضر لحضورهم فارس بن علي بن محمد قاضي والمدونة بياناته أعلاه بصفته وكيلًا عن المدعى عليه أصالة عدنان أحمد عباس زيني وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٨٧٥٩٦١٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢ هـ والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وغير ذلك ولم يحضر المدعى عليه أسامة أحمد عباسي زيني ولا من ينوب عنه وبالرجوع إلى ملف القضية وجدت إفادة محضر الخصوم بالمحكمة بموعد هذه الجلسة رقم ٣٩٣٣٣٧٩٤٦ والمتضمنة : (استلام مبارك سالم باقلاقل بصفته وكيل شرعي) اهـ. فعليه وبناء على المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى حضوريا وبالإذن للمدعي تقديم دعواه ادعى قائلا: أحضرت دعواي مكتوبة هكذا ادعى ثم أبرز مذكرة مكونة من ورقتين جرى تسليم المدعى عليه صورة منها وإيداعها في ملف القضية ونصها : (فأقدم إليكم وكالة عن طلال و غدير وفيصل أولاد غازي أحمد عباس زيني بموجب الوكالة رقم ٣٩١١٠٧٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ هـ والوكالة رقم ٣٩٤١٥٨٥٩ وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٧ هـ ، مشيراً إلى الدعوى المقيدة لديكم برقم ٣٨٢٦٤٢٣٤٨ محرراً دعواي فيها على النحو التالي : حيث إن لموكلّي طلال و غدير وفيصل وصية من جدّهم المتوفى أحمد عباس زيني متوكل بقدر النصيب الشرعي لوالدهم غازي - رحمه الله - حال وفاته بعد والده مشاعاً من جميع ما يملكه الموصي من عقار وشركات وأموال نقدية وعينية وفقاً لما نص عليه في وصيته والتي شهد عليها الشيخ عبد الملك ابن دهيش والعم عدنان أحمد زيني ومعتوق ابن ناصر زيني الأنصاري ومحمد بن عبد الله المالكي والتي جاء نصها كما يلي : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . وبعد / فأني أنا / أحمد عباس زيني متوكل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله ، وأشهد أن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن

صك

الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . وقد أوصيت لأولاد ابني / غازي أحمد عباس زيني متوكل المتوفي وهم طلال وفيصل وغدير . بنصيب والدهم مشاعاً في جميع ما أملكه من عقار ، وشركات أو أموال نقدية وعينية أو غيرها كل حسب حصته الإرثية في حصة والدهم المتوفي رحمه الله ، وأن يقتطع ذلك من ثلث تركتي لا يعارضهم في ذلك معارض ، ولا ينازعهم منازع ، وعلى إقراره هذا جرى التوقيع . وقد أذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين . وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه . المقر بما فيه أحمد عباس وبني متوكل (توقيع) " ، وقد حررت هذه الوصية بعد وفاة والد موكلي ولم تغير ولم تبدل طيلة حياة الموصي ، بل إن أولاد الموصي وهم المدعى عليهم أقرؤا بها ووقعوا هم وأولادهم على إقرارهم بها ونفذوا جزءاً منها بعد أن أصيب الموصي بالخرف وقبل الحكم به فسلموا لموكلي ثلث نصيب الموصي أحمد عباس زيني في شركة ثلاثة أبار وزيني ، إلا أنه وبعد أن أصيب الموصي - رحمه الله - بالخرف لاحظ موكلي تفرد أسامة أحمد عباس زيني بالتصرفات بموجب الوكالات التي استخرجها عن الجد ، وحيث ثبت بموجب التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٣هـ إصابة الجد بقصور الإدراك وضعف في الذاكرة وقصور في التركيز وشروء للذهن كما أنه يعاني من رجفان بالأيدي وجمود بتعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير إلا بمساعدة شخصين ، لذا فقد تقدمت موكلتي غدير غازي عباس زيني بطلب إنهاء قيد بالمحكمة برقم ٣٠٥ في ١٤٣٢/١/١هـ تطلب فيه إقامة ولي على الجد أحمد عباس زيني لعدم إدراكه كما تقدم العم عدنان أحمد عباس زيني إلى المحكمة بنفس الطلب وأحيلت المعاملة بكاملها إلى المكتب القضائي رقم ٢٦ وفي تاريخ ١٤٣٢/٢/١٨هـ تم إحضار المنهي عنه أحمد عباس زيني إلى المحكمة وقد حرر فضيلة ناظر الإنهاء الشيخ إبراهيم اللحيدان محضراً جاء فيه " قد حضر أحمد عباس زيني وكان مقعداً على كرسي متحرك وجرى مني الحديث معه فوجدت أنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية ... " وقد انتهت القضية بثبوت عدم أهلية الموصي. ورغم أن الابن الأكبر وهو عدنان زيني مازال يقر بصحة ونفاذ الوصية المذكور نصها بعاليه إلا أن موكلي قد تفاجئوا بأن أحد الوكلاء وهو المدعو عبد العزيز محمد عبد الرحمن السقاف حضر إلى المحكمة لدى القاضي الأسبق في هذا المكتب بموجب إحالة مؤرخة في ١٤٣٢/٢/٨هـ وبموجب الوكالة رقم ١١٩٠٢ في ١٤٣٢/٢/٧هـ طالباً إثبات وصية مخفياً على الدائرة الموقرة وجود إنهاء متعلق بالأهلية وقد صدر بهذا الوصية الصك رقم ٢٢٠٠٣٢٠١٩٧٢١٤٢٩٠ في ١٤٣٢/٢/١٢هـ وهي تخالف الوصية المستقرة والمعمول بها من قبل الورثة بعد ملاحظتهم الخرف على الجد أحمد عباس زيني ، وقد حصل ذلك بناء على توجيه من المدعى عليه أسامة زيني بغرض إدخال أولاده في الثلث المحدد لموكلي في هذه الدعوى . وبناءً على ما تقدم فإن موكلي يطلبون من الدائرة الموقرة ما يلي :- أولاً :- إلغاء الوصية المثبتة بالصك المشار إليها أعلاه كونها كتبت وأثبتت بعد فقدان الأهلية وبعد إقامة الدعوى بتعيين ولي على القاصر المنهي عنه أحمد بن عباس زيني ، وإثبات الوصية الصحيحة المرصود نصها أعلاه . ثانياً :- إلزام عدنان أحمد عباس زيني وأسامه أحمد عباس زيني بتنفيذ الوصية الصادرة لموكلي بتمثيل نصيب والدهم وتسليم ثلث ما بأيديهم من التركة لموكلي (أهـ).

المرافعة

وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة وسؤاله عنها أجاب قائلاً: ما جاء في دعوى المدعي صحيح وموكلي مقر بالوصية الأولى وأما الوصية الأخيرة فلا يعلم عنها موكلي هذه إجابتي هكذا أجاب وبطلب صورة من صك الولاية المشار إليه في الدعوى وصورة من صك حضر ورثة أحمد زيني وصورة من الوصية الأولى والبينة على دعواه قرر المدعي قائلاً: أطلب مهلة لإحضارها هكذا قرر فعليه قررت رفع الجلسة لإمهال المدعي لإحضار بينته على دعواه وتأجلت الجلسة ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة سليمان بن صالح الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة فارس بن علي قاضي والمدونة هويته أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عما طلب الإمهال لأجله أجاب قائلاً: أحضرت المطلوب مكتوباً هكذا أجاب ثم أبرز مذكرة مكونة من ثلاث ورقات جرى إيداعها في ملف القضية وبالإطلاع عليها وجدتها تضمنت ما نصه: (أولاً :- أرفق لفضيلتكم صورة من الصك رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٠٨ هـ بشأن طلب إقامة مجلس ولاية على الجد أحمد عباس زيني - رحمه الله - ، وأفيدكم أن أساس هذا الصك هو القضية المقامة من موكلتي غدير غازي أحمد زيني والمقيدة في المحكمة العامة بجدة برقم ٣٠٥/٣٢ في ١٤٣٢/١٠/٠١ هـ ، وحيث انضم إلى موكلتي في هذا الطلب عمها عدنان زيني بموجب الطلب المقيد في المحكمة برقم ٤٧٠٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٦ هـ ، ثم صدر خطاب المحكمة رقم ١٦٩٦/٣٢ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٠٦ هـ والموجه إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية ، وقد رصد في الصفحة الأولى من الصك المذكور ما نصه : " وقد سبق الكتابة لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة للكشف على احمد عباس زيني والإفادة عن حالته الصحية والعقلية ، وهل يستطيع القيام بشئونه المالية مستقلاً عن غيره أم لا ، فوردنا الجواب منهم برقم ٧٦٧ في ١٤٣٢/٢/١٣ هـ المتضمن أنه بالكشف على المذكور أنه يعاني من قصور في الإدراك وضعف في الذاكرة مع قصور في التركيز وشرود الذهن ويعاني من رجفان باليدين وجمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير إلا بمساعدة شخصين " ثانياً :- اشتمل الصك الصادر من فضيلة الشيخ ابراهيم اللحيدان في الصفحة الرابعة على نص المحضر الذي دون عند إحضار الجد احمد عباس زيني - رحمه الله - إلى فضيلة ناظر القضية ، وقد جاء نصه كما يلي : " وحيث سبق في يوم السبت الموافق ١٤٣٢/٢/١٨ هـ حضور الأب أحمد زيني والجلوس معه منفردا وكان مقعدا على كرسي متحرك بحضور الموظف بالمكتب عبد الله أحمد الغامدي وجرى مني الحديث معه فوجدت أنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية وقال اني أريد توكيل ابني أسامة وابني عدنان في إدارة أعمالي ولا أريد توكيل غدير بنت غازي أحمد زيني وبسؤاله هل بعت أو تنازلت عن شيء من أملاكك لأحد من أبنائك قال لا لم أبيع شيء هكذا قال وجرى تحرير ذلك في محضر مستقل " ثالثاً :- اشتمل الصك الصادر من فضيلة الشيخ ابراهيم اللحيدان على إقرار العم عدنان زيني وكالة بعدم أهلية والده ، وذلك كما جاء في السطر الثالث من الصفحة الأولى من الصك المذكور ونص الحاجة منه ما يلي : " افتتحت الجلسة وفيها حضر عزام فيصل ابراهيم خوج بصفته وكيلًا عن عدنان احمد زيني بموجب الوكالة وأنهى الاول والثاني والثالث قائلين ان احمد عباس زيني رجل كبير في السن ويعاني من المرض والنسيان مما جعله لا يحسن التصرف في ما له وما عليه وان ابنه اسامه احمد زيني هو الوكيل عنه ولان

صك

حالة والد موكلي تتطلب من يقوم بشئونه لذلك نطلب تعيين مجلس ولاية على احمد عباس زيني لاقامة شئونه ومصالحه " رابعاً :- أرفق لفضيلتكم صورة من الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح بن محمد الزايدي بشأن النظر في طلب عدنان زيني وأولاد غازي زيني إقامة مجلس ولاية على الجد أحمد عباس زيني - رحمه الله - وقد رصدت في ذلك الصك العديد من شهادات الشهود والبيانات الموصلة التي لا مجال معها للشك في أهلية الجد أحمد عباس زيني - رحمه الله - خامساً :- قام أسامه زيني باستغلال عدم أهلية والده بأن قام بعمل قرار شركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد عباس زيني التجارية - شركة ذات مسئولية محدودة - وذلك بتاريخ ٣١/١٤/٢٠١٠ هـ ، والمتضمن تنازل الجد احمد عباس زيني - رحمه الله - عن حصته في الشركة والتي تعادل قرابة ٣٠٠ مليون ريال وفقاً لتقييم المحاسب القانوني طلال ابو غزالة المكلف من قبل المحكمة الإدارية والذي قيم الشركات بمبلغ مليار و ٣٧ مليون ريال سعودي وقد اشترى أسامة زيني هذه الحصة بمبلغ ٤٥٠.٠٠٠ ريال فقط ، وهو ما يتأكد معه تلاعب أسامة زيني بأموال والده واستغلال عدم أهليته وتحقيق المنفعة الشخصية لنفسه إضراراً بباقي المستحقين ، وقد تم رصد نص قرار الشركاء المذكور في الصفحة السادسة من الصك الصادر من فضيلة الشيخ صالح بن محمد الزايدي سادساً :- أرفق لفضيلتكم شهادة العم عدنان زيني والمؤرخة في ٩/١١/١٤٣١ هـ والمصدق عليها من مكتب المحامي عزام خوج ونصها : " أقر وأشهد أنا الموقع أدناه/ عدنان أحمد عباس زيني -سعودي الجنسية- بموجب السجل المدني رقم (٧٣٨٣٩) بأن الوالد أحمد عباس زيني (حفظه الله) سبق أن وقع وهو في حالته المعتبرة شرعاً وذلك بعد وفاة أخي (غازي) بستة أشهر وصية وهو بكامل أهليته الشرعية أوصى فيها لأولاد أخي المتوفى بمثل نصيب والدهم من الميراث الشرعي، وقد كنت أحد الشهود على هذه الوصية، كما أقر بأن هذه الوصية لم تغير ولم تعدل ولم تبدل ولم ينشئ الوالد (حفظه الله) وصية أخرى ناسخة لها، وأنني قد اطلعت على وصية والدي الشيخ أحمد عباس زيني (والمرفق صورتها) والتي أوصى فيها لأولاد ابنه المتوفى غازي أحمد عباس زيني وهم (طلال)، (فيصل)، (غدير) بنصيب والدهم مشاعاً في جميع ما يملكه والده من عقار وشركات وأموال نقدية أو عينية أو غيرها بشهادة الشيخ عبد الملك بن دهيش وغيره من الشهود، وأقر بإطلاعي على هذه الوصية والتزامي بتنفيذها وسريانها وبهذا أقر وأشهد. وعلى ذلك جرى التوقيع وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين...." سابعاً :- أن أولاد أحمد زيني عدنان وأسامة قد قاما بتنفيذ هذه الوصية في مرض الجد (بعد إصابته بالخرف) وذلك في نصيب الجد في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة وقد أقروا لموكلي بنصيبهم ، إلا إنهم استأذنوهم بأخذ ٥% من المال قبل القسمة لأوجه الخير ليكون النقص على الجميع ، وقد كتبوا بذلك محضر ووقعوه من والدهم ووقعوا عليه هم ، ومعلوم أن الوصية لا تنفذ في حال أهلية الموصي لاحتمال رجوعه عنها لكنهم قسموا ذلك كما لو كان ميراثاً وسلموا موكلي نصيبهم منه ، ومرفق المحضر الموقع من الجميع بما فيهم أسامة زيني وابنه زياد . ثامناً :- أن أولاد أحمد زيني عدنان وأسامة قد قاما بتنفيذ هذه الوصية في مرض الجد (بعد إصابته بالخرف) وذلك في نصيب الجد في شركة فانكاب انترناشونال وقد أقروا لموكلي بنصيبهم ، إلا إنهم استأذنوهم بأخذ ٥% من المال قبل القسمة لأوجه الخير ليكون النقص على الجميع ، وقد كتبوا بذلك محضر ووقعوه من والدهم ووقعوا عليه هم ، ومعلوم أن

الوصية لا تنفذ في حال أهلية الموصي لاحتمال رجوعه عنها لكنهم قسموا ذلك كما لو كان ميراثاً وسلموا موكلٍ نصيبهم منه ، ومرفق المحضر الموقع من الجميع بما فيهم أسامة زيني وابنه زياد .تاسعاً :- أن أولاد أحمد زيني عدنان وأسامة قد قاما بتنفيذ هذه الوصية في مرض الجد (بعد إصابته بالخرف) وذلك في نصيب الجد في شركة ثلاثيات آبار وزيني المساهمة وجميع الشركات التي يساهم فيها الجد بنسبة ٥٠% مع شريكه عبد الله محمود آبار وقد سلما موكلٍ نصيبهم ، إلا إنهم استأذنوهم بأخذ ٥% من المال قبل القسمة لأوجه الخير ليكون النقص على الجميع ، وقد كتبوا بذلك محضر ووقعوه من والدهم ووقعوا عليه هم ، ومعلوم أن الوصية لا تنفذ في حال أهلية الموصي لاحتمال رجوعه عنها لكنهم قسموا ذلك كما لو كان ميراثاً وسلموا موكلٍ نصيبهم منه ، ومرفق المحضر الموقع من الجميع بما فيهم أسامة زيني وابنه زياد .عاشراً :- بعد أن قام أسامة زيني باستصدار وصية بوكالة عن والده وهو فاقد للأهلية وغير مدرك قاصداً ضياع حقوق موكلٍ الثابتة لهم بموجب الوصية التي كتبها جدهم ، فقد اضطر موكلٍ طلال غازي زيني إلى أخذ إقراراً من الجد بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩ هـ وأشهد عليه العم عدنان بصحة الوصية الصادرة له وأن الوصية لم تغير ولم تبدل وأن ما أقدم عليه أحد الوكلاء غير صحيح وغير نافذ ، وأنه إن ثبت فقد رجع عنه وأن جميع الوكالات لاغية ومفسوخة ، فإن كان الجد أهلاً وهو ما ينكره موكلٍ فهذا الإقرار المرفق ناسخ للوصية التي يسعى لإثباتها العم أسامة هداه الله وإن كان ليس أهلاً فالمتعين هو البقاء على الوصية الأولى التي أوصى فيها الجد لأبناء ابنه غازي زيني - رحمه الله - بالثلث هو المتعين .حادي عشر :- لدينا شهود عدول يشهدون على عدم أهلية الجد في تاريخ كتابة الوصية التي أثبتتها أحد الوكلاء والتي نطالب أمام فضيلتكم بإلغائها ، ونطلب التكرم بالإذن لهم وسماع شهادتهم في الجلسة القادمة وبناءً على ما تقدم نتمسك بطلبات موكلٍ المذكورة في صحيفة الدعوى).اهـ. ومرفق به صورة من الصك الصادر من هذه المحكمة الدائرة ٢٦ برقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ ومكون من تسعة صفحات وصورة من الصك الصادر من هذه المحكمة الدائرة ٩ برقم ٣٤٢٨١٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ والمكون من تسعة عشرة صفحة كما أبرز المدعى عليه وكالة صورة صك حصر ورثة أحمد عباس زيني الصادر من الدائرة الإنهاءية الخامسة بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم ٣٨٣٩١٥٧٥ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢ هـ والمتضمن وفاة أحمد عباس زيني بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢١ هـ وانحصار الورثة في ابنيه عدنان وأسامة الراشدين وزوجته عاتقة محمد يحيى الحرازي الراشدة.اهـ. وجرى إيداع صورة من صك حصر الورثة بملف القضية وعليه قررت رفع الجلسة للاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة وللإطلاع على الصكين المشار إليهما والكتابة لمصدر الصكين لتزويدنا بصورة من سجلاتها ثم في جلسة أخرى وفيها حضر سليمان بن صالح بن عبدالله الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضوره وائل جبر بن عياض الغامدي والمدونة هويته أعلاه بصفته وكيلًا عن المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة ٣/ برقم ٤٠٣٤٠٠٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧ هـ والتي تخوله حق المطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والتنازل والإبراء وغير ذلك وحضر سلمان سالم حميدي العياد والمدونة هويته أعلاه بصفته وكيلًا عن المدعى عليه عدنان أحمد عباس زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة ٣/ برقم ٣٧١٠٠٣٣٠٩ وتاريخ

صك

١٤٣٧/٧/١٨ هـ والتي تخوله حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وغير ذلك وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أسامة وسؤاله عنها أجاب قائلاً: أحضرت جوابي مكتوباً هكذا أجاب ثم أبرز مذكرة مكونة خمس ورقات وثمان مرفقات ونصها: (أولاً عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لما صدر من قرار تخصيص المحاكم ، وفرز اختصاصاتها النوعية ، وحيث أن دعوى المعارضة لا تتبع أصلها في النظر ، وحيث أنه لم يسبق لهذه الدائرة أن نظرت دعوى المعارضة على الصك المذكور ، وعليه فإن المختص بنظر الوصايا وما يتعلق بها هي محكمة الأحوال الشخصية ، طبقاً لما يلي :- ١ - طبقاً للمادة (٣٣) من نظام المرافعات والتي نصت على اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر الوصية وما يتعلق بها . ٢ - وطبقاً للمادة ٢١٨/٤ من لائحة نظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يلي (المعارضة على الانهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام ، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فتحال للدوائر الانهائية بالمحكمة ، فإذا كان الصك صادراً من احداها فتحال اليها) . ٣ - طبقاً للمادة ٧٨/١ ب من لائحة المرافعات الشرعية { إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية ، وانها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر ، سواء في المحكمة نفسها أو في محكمة أخرى - فتحكم بعدم الاختصاص ، فإذا اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها الى المحكمة أو الدائرة المختصة وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك ، وبعد اكتساب القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً } . ٤ - ما تبع قرار تخصيص محكمة الأحوال الشخصية من تعميم يتضمن احالة ما لم يضبط وان سبق تاريخ قيده تاريخ قرار التخصيص (كما هو شأن الدعوى محل النظر) حيث أنه ليس هناك أي اجراء سابق من الدائرة يوجب اختصاصها بنظر الدعوى ، حيث أن الدعوى المنظورة ضبطت في الضبط الحقوقي ، والاجراء الذي يشير اليه المدعي كان في الضبط الانهائي . ٥ - طلب الإنهاء مقدم من وكيل عدنان زيني والمدعي هنا طلال زيني ، أي بمعنى أنه مقدم من مدعي آخر غير المدعي. ثانياً : عدم قبول الدعوى لاكتساب صك الوصية محل الدعوى والصادر من فضيلة الشيخ / حمد بن عبد الله الخضير برقم ٢٢٩٠١٤٧٢١١٩٤٢٠٠٢٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ ، صفة القطعية: ١ - لمضي المدة ، حيث لم يتقدم المدعين بمعارضة على صك اثبات الوصية أمام الجهات الرسمية المعنية خلال المدة النظامية ، منذ اثبات الوصية بموجب الصك رقم ٢٢٩٠١٤٧٢١١٩٤٢٠٠٢٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ والصادر من المكتب القضائي رقم (٢٢) بالمحكمة العامة بجدة. ٢- طبقاً لخطاب وزير العدل والمشار اليه بالصفحة رقم (٨) من صك الحكم رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٣ هـ " ... وردنا خطاب وزارة العدل رقم ٢١/٥٦٧٨٨٩/٣٣ وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٣ هـ بخصوص وجود تقريرين مختلفين لحالة أحمد زيني الصحية والمتضمن ، أود احاطة معاليكم علماً بأنه بعد دراسة كامل المعاملة من قبل الجهة المختصة بالوزارة اتضح أن التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥١ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٢ هـ يعتبر تقريراً مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية والضرورية ومعتمد من ثلاثة من الاطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال وهذا التقرير صدر بعد مقابلة الحالة واجراء الفحوص والاختبارات

اللازمة ومراجعة التقارير الطبية اللازمة بحقه ... " ٣ - طبقاً لما ورد من مديرية الشؤون الصحية بجدة كما هو ثابت بالصفحة رقم ٣ من صك الحكم رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٣ هـ " ... ووردنا خطاب مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة رقم ٣٧٥٣ في ١٠/٧/١٤٣٢ هـ والمتضمن بأن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية يعتبر تقرير كامل ويصدر من قبل لجنة مشكلة من الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة في هذا المجال ... " ٤ - حيث صدر التقرير الحكومي الرسمي الصادر من مستشفى الصحة النفسية برقم ١٩٥١ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٢ هـ ، والذي انتهت به اللجنة الطبية الى قرار "أن المذكور قادر على القيام بشئونه ولا يحتاج الى تعيين قيم " وبالتالي فان جميع تصرفات الموصي قبل هذا التاريخ سليمة وصحيحة ولها أثر قانوني تجاه الغير. ٥ - لما انتهى اليه طلب الولاية المقدم من المدعين وآخر ضد الموصي أحمد عباس زيني ، لدى فضيلة الشيخ / ابراهيم اللحيدان برقم ٣٠٥/٣٢ في ١/١/١٤٣٢ هـ ، حيث انتهى طلب الولاية بصور حكم فضيلة الشيخ ابراهيم اللحيدان بموجب الصك رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٣ هـ ، طبقاً لمنطوق الحكم " وبعد الاطلاع على تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥١ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٢ هـ وخطاب معالي وزير الصحة ولأن الأصل سلامة الانسان ولا يثبت خلاف ذلك الا بالبينه وبعد التأمل ولأن معارضة المنهين طالبي اقامة مجلس الولاية على التقارير الطبية لا وجه لها الآن لذلك كله حكمت المحكمة بصرف النظر على طلب المنهين وكالة اقامة مجلس ولاية على أحمد زيني وقررت الرجوع عما قررت سابقاً من اقامة حارس قضائي على أملاك أحمد زيني المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ٣٣١٢٥٥٦٧ وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٣ هـ وقررت رفع الحجز التحفظي على أرصدة أحمد زيني الذي تم بناء على طلب المنهين وكالة اقامة مجلس الولاية ... " (مرفق رقم ١) . ثانياً : ورد في الضبط أن فضيلة ناظر النزاع أن قاضي الدائرة الثانية بالأحوال الشخصية صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص محتجاً بأنه سبق التقدم بطلب إيقاف صك الوصية بالطلب المقيد لدى المحكمة العامة بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٣٣ هـ والذي صدر عنه قرار إيقاف صك الوصية. وملاحظتنا على ذلك بأنه لم يصدر قرار بإيقاف صك الوصية أصلاً ، والدليل أنه لم يذكر له رقم ولا نعلم عنه شيئاً ، كما أنه إذا صح هذا القول فإن المدعي ومحكمة الأحوال الشخصية ليسوا في حاجة إلى إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة العامة لنظرها. رابعاً : رداً على ما ذكره المدعون في الجلسة الثامنة بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٩ هـ ، من أن لهم وصية من جدهم الموصي أحمد عباس زيني ولم تغير ولم تبدل طيلة حياة الموصي ، فان هذا ادعاء باطل ومردود عليه بما يلي :- ١ - الورقة التي قدمها المدعين على أنها وصية من جدهم المتوفي (مرفق رقم ٢) حررت بعد وفاة والدهم (وذلك بقدر النصيب الشرعي لوالدهم المتوفي قبل وفاة جدهم) ورقة غير مؤرخة وتم اضافة والدتهم المطلقة والتي لا تترث في زوجها المتوفي ، وتم شطب اسمها بعد ذلك ، وبها شهود من أماكن متفرقة ، ولم يتم اثباتها لدى أي من الجهات الرسمية طيلة حياة الموصي ، علماً أن وفاة أبيهم غازي أحمد زيني كانت بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٢٦ هـ ، ووفاته جدهم الموصي كانت بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٨ هـ . ٢ - قدم الموصي خطاباً الى فضيلة الشيخ / ابراهيم اللحيدان ، مكتب قضائي رقم ٢٢ بالمحكمة العامة بجدة (مرفق صورته رقم ٣) مؤرخ في ٧/٢/١٤٣٢ هـ ، باعتبار الوصية المذكورة لاغية وكأن لم تكن من تاريخ الخطاب أعلاه . ٣ - قام الموصي باثبات وصيته بموجب

الصك رقم ٢٢٠٠٢٤٢١١٩٧٢٠١٤٢٩٠٢٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ والصادر من المكتب القضائي رقم (٢٢) بالمحكمة العامة بجدة ، وقد أثبت في نهاية الوصية " ... على أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها وتكون الوحيدة المعتمدة والمعمول بها " (حسب المرفق رقم ٤) . خامساً : عدم جواز الطعن على الصك الشرعي رقم ٢٢٠٠٢٤٢١١٩٧٢٠١٤٢٩٠٢٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ والصادر من المكتب القضائي رقم (٢٢) بالمحكمة العامة بجدة ، للأسباب الآتية : ١ - لا يجوز إلغاء الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بدعوى ترفع بمسمى إبطال وصية حيث أن موضوع الوصية قد صدر به صك شرعي صادر من المحكمة العامة. ٢ - هذا الصك صادر من جهة قضائية ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. سادساً : رداً على ما ذكره المدعون في الجلسة الثامنة بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٩ هـ ، من " .. أن أولاد الموصي وهم المدعى عليهم قد أقروا بها ووقعوا هم وأولادهم على اقرارهم بها ونفذوا جزءاً منها بعد أن أصيب الموصي بالخرف وقبل الحكم به فسلموا لموكلي ثلث نصيب الموصي أحمد عباس زيني في شركة ثلاثيات أبار وزيني .. " ، فان هذا ادعاء باطل ومردود عليه بما يلي :- ١ - ان التخارج في شركة ثلاثيات أبار وزيني ، تم بين الشركاء ومنهم المدعيين بصفقتهم من ملاك أسهم شركة ثلاثيات أبار وزيني (خلفاً لوالدهم المتوفي رحمه الله الذي كان شريك رسمي بالشركة) بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٢١٤٢٤ وتاريخ ١٤١٨/١/١٤ هـ . بل وأن من قام بنقل ملكية الأسهم الى الطرف المشتري آل أبار أمام كاتب العدل ، هو المدعي الاول طلال غازي زيني (بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن أخوانه وعن جميع ملاك الأسهم الآخرين من آل زيني المدعى عليهم) . وعليه فان نقل ملكية الأسهم من المشتريين (ومنهم المدعون) الى البائعين تم بصفقتهم ملاك ، وبالتالي ان ما ذكره وكيل المدعون من أنه تم توزيع مقابل مادي لهم عن شركة ثلاثيات أبار وزيني لتنفيذ جزء من الوصية ادعاء باطل. ٢ - التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٣ هـ (مرفق رقم ٥) هو تقرير صوري قد جانبه الصواب وبه مغالطات كثيرة منها مايلي :- أ) هو تقرير من صادر بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٣ هـ (أي قبل تاريخ رفع دعوى الانهاء المقدمة من المدعين بتاريخ ١٤٣٢/١/١ هـ) الامر الذي يعني أن هذا التقرير أعد بنية رفع الدعوى . ب) هذا التقرير صادر من عيادات خارجية " قسم تجاري " مدفوعة الأجر ، ولا يعد صادراً من جهة حكومية. ت) هذا التقرير لم يصدر بناءً على تكليف القاضي ناظر الدعوى لصدوره قبل تاريخ رفع الدعوى . ث) هذا التقرير لم يوجه الى فضيلة القاضي ناظر الدعوى . ج) هذا التقرير صدر باللغة الانجليزية . وتم ترجمته بمعرفة مقدم الدعوى . ح) هذا التقرير سلم باليد من العيادات الخارجية الى مقدم الدعوى . خ) الموصي لم يذهب الى تلك المستشفى ، وقد تقدم بشكوى الى الجات الرسمية ضد من أصدر هذا التقرير بتاريخ ١٤٣٢/٤/٥ هـ الموافق ١١/٥/٢٠١١ م . (مرفق رقم ٦) . د) التقرير صادر من جهة غير متخصصة وغير محايدة نظراً لكونها عيادات تجارية الكشوفات فيها مدفوعة الأجر . ذ) وبرغم كل تلك العيوب فلم يتضمن ذلك التقرير ضرورة تعيين قيم على الموصي. سابعاً : رداً على ما ذكره المدعون في الجلسة الثامنة بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٩ هـ من " ... فقد تقدمت موكلتي غدير غازي عباس زيني بطلب انهاء قيد بالمحكمة برقم ٣٠٥ في ١٤٣٢/١/١ هـ تطلب فيه اقامة ولي على الجد أحمد عباس زيني لعدم ادراكه ، وفي تاريخ ١٤٣٢/٢/١٨ هـ تم احضار المنهى عنه أحمد عباس زيني الى المحكمة وقابل فضيلة الشيخ / ابراهيم

الحيدان ... وانتهت القضية بثبوت عدم أهلية الموصي " فان هذا كيد بالباطل ومردود عليه بما يلي :- ١. المدعية غدير غازي زيني ، كانت تقييم قبل تحرير الدعوى بسويسرا ، وقد حررت التوكيل من هناك لدى القنصلية السعودية بسويسرا (مرفق رقم ٧) ، أي أنها لاتعلم عن جدها شيء ولم تأخذ جدها الى الكشف الطبي الكيدي الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية ، وهذا دليل على كيدية الدعوى في ذلك الوقت. ٢ - قرر الموصي الذهاب بنفسه الى فضيلة القاضي ابراهيم الحيدان ، واذا كان الموصي لا يستطيع تدبير شؤنه بنفسه لما ذهب الى المحكمة لمقابلة القاضي . ٣ - اجتمع فضيلة الشيخ / ابراهيم الحيدان ، القاضي السابق ، بالموصي ، ولم يثبت عدم أهلية الموصي (رحمه الله) كما زعم المدعون ، وانما قرر احالة الموصي الى مستشفى الصحة النفسية بمدينة جدة ، للكشف عليه. ٤ - بتاريخ ٨/٦/١٤٣٢ هـ ، صدر تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة ، والذي قرر " .. أن المذكور هادئ ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي وكان ادراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية ماعدا نسيان بعض الأحداث القريبة بما يتماشى مع سنه " وعليه ترى اللجنة / أن المذكور قادر على القيام بشؤنه ولا يحتاج الى تعيين قيم . " (مرفق رقم ٨). ٥ - بعد صدور تقرير مستشفى الصحة النفسية والمبين أعلاه ، تقدم المدعين بشكوى الى مديرية الشؤون الصحية بجدة ، والتي أفادت حسبما هو مبين بالصفحة رقم ٣ من الحكم الصادر من فضيلة الشيخ ابراهيم الحيدان " .. ووردنا خطاب مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة رقم ٣٧٥٣ في ١٠/٧/١٤٣٢ هـ والمتضمن بأن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية يعتبر تقرير كامل ويصدر من قبل لجنة مشكلة من الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة في هذا المجال ... " ٦ - كما أشار فضيلة القاضي ناظر القضية الشيخ ابراهيم الحيدان بالصفحة رقم ٤ من الحكم المبين أعلاه " ... قررت الكتابة لرئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة للكتابة الى معالي وزير العدل للكتابة لمعالي وزير الصحة لتكوين لجنة طبية في محافظة جدة للكشف على أحمد عباس زيني واعداد تقرير كامل عن حالة المذكور وهل يحتاج الى قيم عليه من عدمه ... " وعاد وأشار فضيلة القاضي ابراهيم الحيدان بالصفحة رقم ٨ من الحكم المذكور أعلاه " ... وردنا خطاب وزارة العدل رقم ٢١/٥٦٧٨٨٩/٣٣ وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٣ هـ بخصوص وجود تقريرين مختلفين لحالة أحمد زيني الصحية والمتضمن ، أود احاطة معاليكم علماً بأنه بعد دراسة كامل المعاملة من قبل الجهة المختصة بالوزارة اتضح أن التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥١ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٢ هـ يعتبر تقريراً مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية والضرورية ومعتمد من ثلاثة من الاطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال وهذا التقرير صدر بعد مقابلة الحالة واجراء الفحوص والاختبارات اللازمة ومراجعة التقارير الطبية اللازمة بحقه ... " ٧ - كما أفاد الحكم المذكور أيضاً بالصفحة الثامنة " ... فان التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة المشار اليه والذي لم يمض على اصداره وقت طويل يعتبر مستوف للشروط المطلوبة وبالتالي فليس هناك ما يدعو الى اعادة تقييم الحالة ، اضافة الى أنه كما يعلم معاليكم فان التقارير الطبية تعتبر قرائن ولفضيلة القاضي الأخذ بها من عدمه والجهة مصدرة التقرير هي جهة محايدة ومتخصصة ولا يخفي على معاليكم أن التشكيك في التقارير الطبية واعادة تشكيل لجان لن يؤدي الى نتيجة اضافية ولن يحقق الغرض المطلوب .. " ثامناً : رداً على ما ذكره المدعون في الجلسة الثامنة بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٩ هـ ، من "

وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة وسؤاله عنها أجاب قائلاً : ما جاء في دعوى المدعي صحيح وموكلي مقر بالوصية الأولى ، أما الوصية الثانية فلا يعلم عنها موكلي ... " فان هذا تضليل من المدعيين ومن المدعي عليه عدنان أحمد زيني ، وذلك لما يلي :- ١ - طلب الإنهاء المقدم من وكيل عدنان زيني المنتهي بطله بإيقاف صك الوصية رقم ٢٢٠٤٢٠١٩٧٢١١٤٢٩٠١ بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ والصادر من المكتب القضائي رقم (٢٢) بالمحكمة العامة بجدة ، فكيف يدعي الآن بعدم علمه بذلك مما يعني بطلان شهادته. ٢ - وفوق ذلك عدنان زيني خصم للمدعى عليه أسامة زيني في الكثير من القضايا المتداولة حتى الآن. تاسعاً : لم يختص المدعون أحد الورثة كمدعى عليها ، ممثلة في زوجة الموصي السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي . وذلك طبقاً للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في ادخاله مصلحه للعدالة أو اظهار الحقيقة .. " عاشراً : ورغم أن الموصي رحمه الله تعالى لم يقصر يوماً ما مع المدعيين سواء في تربيتهم أو في تعليمهم خارج المملكة لدى أرقى المدارس والجامعات العالمية أو في تأمين مستقبلهم المادي ، حيث وهب لهم نصيب في الشركات التي استأثر بها من شريكة عبد الله أبار رحمه الله ، وبعد ذلك قام الموصي رحمه الله بتحرير وصيته أمام القاضي السلف بالدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة العامة بمدينة جدة ، فضيلة الشيخ / حمد الخضير حفظه الله . إلا أنهم مصرّون على عدم استفادة جدهم الموصي رحمه الله من وصيته بعد وفاته ، تلك الوصية محل الدعوى والتي لم تميز أحداً ضد أحداً ، وإنما حررها الموصي رحمه الله ، أولاً : بجزء منها لبعض الأعمال الخيرية (في وقف خيرى يوزع عوائده على المحتاجين والمساكين من آل جده زيني بن زيني) . وثانياً : بجزء منها للعلم الذي ينتفع به ، لتعليم الأقرباء من آل زيني وأرحامهم وموظفي شركاتهم وأولادهم ، وثالثاً : بجزء آخر وقف للأرض التي أوقفها جده عبد الوهاب لتوثيق المخططات والقيام بأي استثمارات لتحسين وضع سكان وادي فاطمه بالجموم ، وأخيراً ماتبقى من الثلث يوزع بين الأحفاد التسعة جميعاً بالتساوي بما فيهم المدعون ، لعل وعسى يجد فيهم الولد الصالح الذي يدعو له بالرحمة والمغفرة . طبقاً للحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ورواه مسلم . ومن كل ماسبق نلتمس من فضيلتكم الحكم :- أولاً : برد دعوى معارضة المدعين على صك الوصية الصادر من الدائرة الثانية والعشرين برقم ٢٢٠٤٣٢٠١٩٧٢١١٤٢٩٠١ بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ ، جملة وتفصيلاً . ثانياً : إلزام المدعون بتأعاب المحاماة .) . اهـ. وبالرجوع إلى ملف القضية وجدت جواب الدائرة التاسعة رقم ٢٢٠٤٥٦٤٢٠١ بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٠ هـ ومرفق به صورة من ضبوط القضية المنوه عنها في دعوى المدعي كما وجدت جواب الدائرة السادسة والعشرين رقم ٢٢٠٤٥٥٧٦ بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٠ هـ ومرفق به صورة من ضبوط القضية المنوه عنها في دعوى المدعي وعليه قررت رفع الجلسة للاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه أسامة ومرفقاتها وكذلك الاطلاع على مرفقات اجوبة الدائرة المشار إليها ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة سليمان بن صالح بن عبدالله الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة سلمان سالم حميدي العياد والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر وائل جبر بن عياض الغامدي والمدونة هويته أعلاه بصفته وكيلًا عن المدعي عليه أسامة أحمد

عباس زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة / ٣ برقم ٤٠٣٤٠٠٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧ هـ والتي تخوله حق المطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والتنازل والإبراء وغير ذلك وبصفته وكيلًا عن عاتقه محمد يحيى محمد على الحارازي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة / ٣ برقم ٤٠٣٣٩٨٣٠ وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٧ هـ والتي تخوله المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والتنازل والإبراء وغير ذلك وقرر المدعى وكالة قائلًا: أحضرت ردي على ما أجاب به المدعى عليه أسامة وأطلب رصده في محضر الجلسة هكذا قرر ثم أبرز مذكرة مكونة من ثلاث ورقات جرى تسليم المدعى عليهم نسخة منها وإيداعها في ملف القضية ونصها: (فأتقدم إليكم وكالة عن طلال وغدير وفيصل أولاد غازي أحمد زيني بموجب الوكالة رقم ٣٩١١٠٧٤٠٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٣٩ هـ والوكالة رقم ٣٩٤١٥٨٥٩ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩ هـ ، مشيرًا إلى المعاملة المقيدة برقم ٣٨٦٩٠٣١٢ ، وجوابًا على ما قدمه المدعى عليه في الجلسة الماضية أفيدكم بما يلي :-أولاً / الجواب على محاولة الطعن بالوصية الصحيحة وما ذكره فيها من ملاحظات هي في حقيقة الأمر غير مؤثرة كما سوف يأتي ، إلا أن كل ذلك منقوض بإقرار المدعى عليه نفسه بالوصية الصحيحة ، وذلك في جلسة ١٣/٤/١٤٤٠ هـ لدى الدائرة الخامسة في محكمة الأحوال الشخصية ، وذلك في القضية المقامة من موكلي برقم ٤٠١٠١٨٩٧٣ بطلب إثبات الوصية الصحيحة ، حيث جاء في ضبطها المرفق ما نصه : (ثم جرى مني سؤال المدعى عليه وكالة : أفهم من جوابك أن قصدك أن الوصية صحيحة ولكن المورث رجع عنها فأجاب قائلًا صحيح هذا ما قصدته أن الوصية صحيحة ولكن المورث رجع عنها بموجب الحكم الصادر من المحكمة بجدة برقم ٢٢٠٢٢٠٤٣٢٠١٤٧٢١١٩٤٣٢٠٢٢ في ١٢/٢/١٤٣٢ هـ) ، وبناءً عليه فإن هذا كاف في الجواب على كل ما ذكره المدعى عليه حيث إنه بذلك يصادق موكلي ويصادق المدعى عليه الثاني (عدنان) على صحة الوصية ، وأما زعمه الإلغاء فهو محل البحث لدى فضيلتكم .ثانيًا / ما ذكره من أن التخرج من الثلاجة كان بصفة موكلي شريكًا في شركة أبار وزيني فهذا غير صحيح حيث إن شركة أبار وزيني هي بين الجد أحمد زيني وبين أبار وليست بين شركة أحمد زيني وأولاده وبين أبار ، ويتضح ذلك من نص الإقرار بالتوزيع الذي قدمناه ونصه (من أحمد عباس زيني ... حيث إنني وبصفتي مؤسس ومساهم بشركة ثلاجات أبار وزيني المساهمة المسجلة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٢١٤٢٤ وتاريخ ١٤/١/١٤١٨ هـ ... باقي المساهمة توزع بواقع الثلث للابن عدنان أحمد زيني والثلث للابن أسامة أحمد زيني والثلث الباقي لأحفادي من ابني غازي أحمد زيني المتوفى حال حياتي وهم طلال وغدير وفيصل) ، وعليها توقيع كل من أسامة وعدنان وطلال وغيرهم من أبناء الأبناء كما هو موضح . وهذا يدل على أن هذا النصيب هو خاص بأحمد زيني وأن الوصية نفذت فيه بموافقة الورثة أثناء حياة المورث رحمه الله لفقده الأهلية . ثالثًا / أما ما ذكره المدعى عليه أسامة من محاولة الطعن في الوصية فرغم أنه منقوض بإقراره بالوصية كما تقدم في أولاً إلا أن هذه الطعون غير مؤثرة وذلك لما يلي : ١- ما ذكره من عدم وجود التاريخ فإن الشهود يشهدون بتاريخ الوصية وأنه بعد وفاة والد موكلي بشهر وبذلك فهي وصية صحيحة لكونها في عمل بر لغير وارث . ٢- ما ذكره من وجود اسم الزوجة مشطوباً عليه فسببه أن معالي الشيخ عبد الملك بن دهبش هو من كتب الوصية بناءً على طلب الجد وأحضرها مكتوبة ثم لما قرأها على الجد لأخذ إقراره ذكر

له أن الزوجة غير داخلة فشطب معالي الشيخ عبدالملك بن دهيش على اسم الزوجة وأمر الموصي أن يوقع بجانب الاسم وكان ذلك بحضور الشهود ٣- ما ذكره من عدم إثبات الوصية في المحكمة غير مؤثر كما قرر أهل العلم ٤- أما الاحتجاج بالوصية الموقوفة فالجواب عليه ما ذكرناه في الجلسة قبل الماضية من ثبوت عدم الأهلية وقت إنهاء الوكيل بها بناء على طلب من أسامة زيني . رابعاً / أما الجواب عن الزعم بأن تقرير مدينة الملك عبدالعزيز لم يكن بناء على خطاب المحكمة فغير صحيح ، حيث إن التقرير مضبوط في صك الحكم رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ٨/٦/١٤٣٣ هـ في الصفحة الأولى منه والسابق تقديمه للمحكمة ونصه (وقد سبق الكتابة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة للكشف على أحمد عباس زيني والافادة عن حالته الصحية والعقلية ، وهل يستطيع القيام بشئونه المالية مستقلاً عن غيره أو لا ، فوردنا الجواب منهم برقم ٧٦٧ في ١٣/٢/١٤٣٢ هـ المتضمن أنه بالكشف على المذكور أنه يعاني من قصور في الإدراك وضعف في الذاكرة مع قصور في التركيز وشروء الذهن ويعاني من رجفان باليدين وجمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير إلا بمساعدة شخصين الموقع الدكتور حسام قطب والدكتور محمد أبو رمش والدكتور منصور أحمد الجنيدي ...) ، وجميع ما ذكره المدعى عليه من طعون هي أوهام غير صحيحة الهدف منها التدليس على المحكمة . أما الاستدلال بتقرير الصحة النفسية فهو في غير محله حيث إن هذا التقرير لما كان معارضاً لتقرير سابق (تقرير مدينة الملك عبدالعزيز الطبية) ومعارضاً لما ثبت أمام فضيلة ناظر القضية من عدم ادراك أحمد عباس زيني فقد قرر فضيلة ناظر القضية الشيخ إبراهيم اللحيدان الكتابة لمعالي وزير الصحة لتشكيل لجنة طبية في محافظة جدة للكشف على أحمد عباس زيني وإعداد تقرير كامل عن حالته وذلك استكمالاً للإجراءات في تعيين مجلس ولاية ، وحيث رفع هذا الطلب إلى وزارة العدل ثم إلى وزارة الصحة ورأت وزارة الصحة أنه لاجابة إلى تدخلها في تشكيل اللجنة وأن على القاضي استكمال الاجراءات للفصل بين التقارير المتعارضة ومباشرة ذلك بنفسه ، وهو ما حصل بعد ذلك بعد ذهاب فضيلة الشيخ صالح الزايدي إلى منزل أحمد عباس زيني وإطلاعه على المنهى عنه بنفسه وكتابته المحضر وذلك وفقاً لما هو مرصود في الصفحة رقم ٩ من الصك رقم ٣٤٢١٤٤٩ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٤ هـ ونص الحاجة منه ما يلي : (وظهر لي أنه كبير في السن ومقعد وضعيف الذاكرة ويحتاج إلى إقامة قيم ، وللبيان تم إعداد هذا المحضر) ، وبناءً على ذلك كله فقد قام فضيلة الشيخ صالح الزايدي بالكتابة من جديد إلى مستشفى الملك فهد للصحة النفسية لإجراء الكشف عن المنهى عنه ، وقد ماطل المدعى عليه أسامة زيني كثيراً في إحضاره إلى المستشفى المذكور لإجراء الكشف المذكور عليه ، ثم أمر فضيلة القاضي الخلف بتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء بمشاركة من مستشفى الأمل وذلك في مستشفى الصحة النفسية ، وقد ضبط التقرير في الصفحة رقم ١٧ من الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٤ هـ ونصه : (وبمعابنة حالة المذكور أعلاه وبالإطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية والتقارير الصادرة بحقه تقرر ما يلي : أن المذكور يعاني من تدهور في القدرات العقلية المعرفية . وتشخصت حالته / عته شيخوخة بدرجة شديدة مع جلطة دماغية . وعليه ترى اللجنة / أن المذكور يحتاج إلى إقامة ولي عليه يرضى شؤونه) . وبناءً على ما تقدم وحيث إن موكلي قد طلبا اثبات الوصية السابقة بدعوى مستقلة فإننا نقصر طلبنا هنا على إلغاء الوصية الموقوفة والمنبئة سابقاً لدى خلف فضيلتكم حسب الأصول الشرعية لما ذكرناه

في الأسباب (ا.هـ. وعليه تقرر رفع الجلسة لاستكمال الاطلاع على صورة سجلات الصك الصادر من الدائرة ٩ والدائرة ٢٦ بهذه المحكمة والمرفقة بملف القضية ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة سليمان بن صالح بن عبدالله الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضوره وحضر المدعى عليه وكالة فارس بن علي قاضي والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر المدعى عليه وكالة كالة وائل جبر بن عياض الغامدي والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وبعرض ما ورد في جواب وكيل المدعى عليه أسامة على وكيل المدعى عليه عدنان وسؤاله عنه أجاب قائلا: أطلب إمهالي للرجوع لموكلي وإحضار الرد في الجلسة القادمة هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن مصير القضية التي أشار إليها في الجلسة الماضية والمنظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية أجاب قائلا: تم الحكم فيها بوقف النظر ولا أعلم هل اكتسب القطعية أم لا هكذا أجاب وبعرض ما ورد في بيانات أشار إليها المدعي وكالة وسؤاله عنها أجاب قائلا: أطلب إمهالي للرجوع لموكلي والرد عليها هكذا أجاب ثم أضاف وكيل المدعى عليه أسامة قائلا: أحضرت ردا على ما قدمه المدعي وكالة في الجلسة الماضية وأطلب رصدها في محضر الجلسة هكذا أضاف ثم أبرز مذكرة مكونة من ثلاث صفحات جرى تسليم المدعي وكالة وكيل المدعى عليه عدنان نسخة منها وإيداعها في ملف القضية ونصها : (بالإشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وحيث أنها تضمنت عدة إدعاءات غير صحيحة تتنافى مع الواقع والحقيقة الأمر الذي حدا بالمدعى عليه للرد عليها : أولاً: التأكيد والإعتصام بكافة أوجه الدفاع والدفع الواردة في المذكرات الجوابية المقدمة بالجلسات السابقة . ثانياً : عدم جواز تجزئة رد المدعى عليه وصرف النظر عن الدفع بإقرار المدعى عليه بصحة الوصية المراد إثباتها : آثار المدعي في مذكرته الجوابية في البند (أولاً) دفاعاً مؤداه صحة الوصية الصادرة من مورث المتداعين - التي يبتغي إثباتها - تأسيساً على إقرار المدعى عليه بالوصية وصحتها بجلسة ١٤٤٠/٤/١٣ هـ في القضية المقيدة بالمحكمة برقم (٤٠١٠١٨٩٧٣) والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بمحكمة الأحوال الشخصية والتي أقر فيها - على حد زعمه - بالوصية إذ أورد المدعي أن المدعى عليه ذكر في إقراره (ثم جرى مني سؤال المدعى عليه ,, افهم من جوابك أن قصدك أن الوصية صحيحة ولكن المورث رجع عنها قائلاً صحيح ولكن المورث رجع عنها بموجب الحكم الصادر من المحكمة بجدة برقم (٢٢٠٠٢٢٠٤٢١١٩٧٢١٤٢٩٠١ في ١٤٣٢/٢/١٤٢٠ هـ) , وحيث أن البين من مذكرة المدعي أنه قد اجتزأ جزءاً من إقرار المدعى عليه بصحة الوصية بما يحقق مصلحته وتجاهل الجزء الآخر المتمثل في دفع المدعى عليه بإلغاء المورث لتلك الوصية بموجب الحكم السالف البيان , وحيث أنه من المقرر فقهاً وقضاً أن (عدم جواز تجزئة الإقرار فإما أن يؤخذ كله أو يُترك كله) فضلاً عن ان المادة (١١٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ تنص على أنه (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له, بل يؤخذ جملة واحدة) وحيث أن الثابت أن المدعي قد خالف المستقر عليه فقهاً وخالف صحيح النظام بتجزئته للإقرار مما يتعين معه الإلتفات عن ذلك الدفع . ثالثاً : التأكيد والإعتصام بالدفع بعدم الإعتداد بالورقة المقدمة من المدعي : فلما كان الثابت من أوراق الدعوى ومشتملاتها أن المدعي قد شيد دعواه على ورقة عرفية بزعم أنها وصية من مورث المدعى عليه , وحيث أنه بالنظر والتمعن في تلك الورقة يتجلى لفضيلتكم بطلانها وعدم صحتها ولا يجوز الإعتداد بها ,

بأي حال من الأحوال ويتبين لفضيلتكم بطلانها لعدة أوجه : ١- بالنظر والتمعن في تلك الورقة المقدمة من المدعين يتبين لفضيلتكم أن بها كشط وتعديل وحيث أنه من المقرر قضاءً أن المحرر العرفي يفقد حجيته ولا يعتد به حال وجود كشط أو تعديل به ومن ثم تضحى تلك الورقة هي والعدم سواء ولا يُجدي نفعاً الدفع الذي تدرع وتذرع به المدعي بأن الموصي بتلك الوصية موقع بجانب الكشط والتعديل وذلك لأن المحرر العرفي قد فقد حجيته لكونه قد أضحي عاجزاً عن أن يتساند على البيئة التي تُعضده وتُقيه مما يتعين الالتفات عن ذلك الدفع . ٢- وأما جواباً على ما دفع به المدعي بصحة المحرر العرفي - صورة الوصية - المقدمة منه فإننا نجيب عليه بأن من المقرر قضاءً أن (الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة) ، ومن ثم فإنه لا يجوز الإعتداد بذلك المحرر العرفي . رابعاً : صرف النظر عن إدعاءات المدعي لعدم تقديم البيئة عليها : - وأما جواباً على الدفع الأخرى المبدأة من المدعي فلما كان البين من المذكرة الجوابية أن المدعي قد أثار عدة دفعات تحصل في سرد لوقائع ودفعات تفتقر إلى البيئة التي تعضد تلك الوقائع والدفعات فالبين أن مذكرته قد خلت من ثمة بيئة دامغة وملموسة تثبت صحة دفعاته ، لما كان من المستقر عليه قضاءً وفقها أن كل دعوى في حاجة إلى بيئة أو دليل يقويها ويعضدها وفي حال عجز المدعي عن تقديم البيئة فإنه يتعين صرف النظر عن دعوى المدعي وحيث أنه من المقرر فقهاً والمسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلاً لنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ، البيئة على المدعي واليمين على من أنكر)) (حديث حسن - رواه البيهقي ١٠/٢٥٢) ، وقال ابن المنذر كما في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (٢/٢٣٠) : أجمع أهل العلم على أن البيئة على المدعي ، قال : ومعنى قوله : البيئة على المدعي يعني : يستحق بها ما ادعى ، لأنها واجبة يؤخذ بها انتهى) - وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين (ولما كانت هذه الأحاديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه إن لم توجد البيئة) - وبإزالة ما تقدم على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي يتبين أن المدعي لم يُقدم أو يعزز دعواه ببيئة دامغة أو دليل ملموس أو حتى قرينة تؤيد أو تثبت صحة إدعاءاته الواردة في مذكرته الجوابية الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن تلك الدفعات . - وبناء عليه نلتزم من فضيلتكم القضاء بما يلي : صرف النظر عن دعوى المدعي للأسباب السالفة البيان ولأي أسباب أخرى ترونها) . اهـ . وبالإطلاع على ضبط صك الوصية محل الدعوى وجدته تضمن ما نصه : (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد ، فلدي أنا حمد بن عبد الله الخضير القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على الإحالة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ٣٣٣١ وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٠٨ هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١١٥٧٢ وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٠٨ هـ وفي يوم الأحد الموافق ١٢/٠٢/١٤٣٢ هـ أفتتحت الجلسة الساعة ٤٤ : ٠٨ وفيها حضر عبدالعزيز محمد عبدالرحمن السقاف سعودي الجنسية سجل مدني ١٠٨٣٤٩٥٦١٢ وكيلا عن احمد عباس زيني زيني سعودي الجنسية سجل مدني ١٠٠٧٠٥٦٨٣٩ بموجب الوكالة رقم ١١٩٠٢ في ١٤٣٢/٠٢/٠٧ هـ صادرة من كاتب عدل الثانية بمحافظة جدة الجلد ١٠٣١١ وانهى قائلًا أن موكلي أوصى بوصية مكتوبة وبشهادة كل من إسماعيل محمد

صك

سيقبل سميح ١٠٠٠٣٨٩٤٣٥ ومروان انور مسلم نويلاتي ١٠٢٥٥٤٩٦٩٠ هذا نصها (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنني أؤمن بالله وأكفر بالطاغوت على ذلك أحيًا وأموت وأنني أوصي من تركت من أهلي بتقوى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنت مسلمون والإقرار عني بأنني نصبت الأبن أسامة بن أحمد عباس بن زيني بن زيني سجل مدني رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) وصياً لتنفيذ مضمون وصيتي وتحديد أوجه صرفها وفقاً لرأيه وعلمه وعمله والإقرار عني بأنني قد أوصيت وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً بأن يتم حصر ما نسبته خمسة بالمائة ٥ % من سائر تركتي بعد وفاتي من أموال سائلة أو عقارات أو منقولات أو أسهم أو سندات وكل ما يقدر بمال قبل توزيع التركة وأن يتم إنفاق هذه النسبة في عمل خيري على شكل وقف فيوقف وتوزع عوائده على المحتاجين والمساكين من آل جدي زيني بن زيني وقد أوصيت بوقف علمي قدره عشرة ملايين ريال (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال لتعليم الأقرباء من آل زيني وأرحامهم وموظفي شركاتي وأولادهم. وقد أوصيت بوقف على الأرض التي أوقفها جدي عبد الوهاب بوادي فاطمة بمبلغ وقدره خمسة ملايين ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال لتوثيق المخططات واستخراج الصكوك والقيام بأي استثمارات أخرى لتحسين وضع سكان الوادي وما زاد بعد ذلك يصرف على محتاجين وادي فاطمة. وما تبقى من الثلث يوزع على كل من أحفادي الذكور والإناث بالتساوي. كما أوصي ورثتي الشرعيين الأبن عدنان بن أحمد بن عباس زيني بن زيني والأبن أسامة بن أحمد بن عباس زيني بن زيني وزوجتي السيدة عاتقة بنت محمد يحيى محمد علي الحرازي بالحرص على تنفيذ هذه الوصية ومعاونة الأبن أسامة على ذلك وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها وتكون الوحيدة المعتبرة والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي إليهم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم والله على ما أقول شهيد) أطلب إثبات نص هذه الوصية . وعليه وبناء على شهادة الشاهدين أعلاه ثبتت لدي هذه الوصية أعلاه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في ١٤٣٢/٠٢/١٢ هـ ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٣ المرافعة : الحمد لله وحده وبعد لدي انا عبدالكريم بن إبراهيم العريني القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة خالف القاضي حمد بن عبدالله الخضير ورددنا استدعاء محال من الوكيل الشرعي غسان علي الزايدي سجل مدني ١٠٣٠٧٤٢٦٣٧ بموجب الوكالة رقم ٣٢٣٥٥٥٩١ في ١٤٣٢/١٢/١٩ هـ صادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية عن عزام فيصل خوج بصفته وكيلًا عن عدنان احمد عباس زيني بموجب الوكالة رقم ٤٩ في ١٤٣١/٨/١٩ هـ صادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة وأنهى قائلًا ان هناك وصية صادرة من فضيلة الشيخ حمد بن عبدالله الخضير برقم خاصة بالموصي احمد عباس زيني وطلب ولاية على الموصي لدى فضيلة الشيخ ابراهيم اللحيدان برقم ٣٠٥/٣٢ في ١٤٣٢/١/١ هـ نامل من فضيلتكم وقف هذه الوصية حتى إنتهاء طلب الولاية هكذا أنهى وعليه وبالإطلاع على الوكالة وجدت إنهاء تخول له ذلك لذا فقد أمرت بوقف الحكم الصادر بصك الوصية رقم ٢٢٠٠٢٢٠٤٣٢١٩٧٢٢٩٠١ في ١٤٣٢/٢/١٢ هـ حتى إنتهاء طلب الولاية المذكور وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد حرر في ١٤٣٣٠٣٢٩ هـ. وعليه أمرت بالكتابة لمحكمة الأحوال الشخصية لتزويدنا بصورة من ضبط القضية المشار إليها أعلاه ثم تقرر رفع الجلسة لحين ورود

الجواب ولإمهال وكيل المدعى عليه عدنان للرد على ما ورد في جواب وكيل المدعى عليه أسامة ولإمهال وكيل المدعى عليه أسامة للرد على البيانات المقدمة من المدعي وكالة ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة سليمان بن صالح بن عبدالله الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة فارس بن علي قاضي والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر المدعى عليه وكالة وائل جبر بن عياض الغامدي والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وبالرجوع إلى ملف القضية لم أجد جواب محكمة الأحوال الشخصية وقد جرت الكتابة بخطاب الدائرة رقم ٤٠٢٣٢١٢٣٤ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠ هـ وبسؤال المدعي وكالة عن عدنان عما طلب منه أجاب قائلا: أحضرت جواب موكلي مكتوبا وأطلب رصده في محضر الجلسة هكذا أجاب ثم قدم مذكرة مكونة من ورقة واحدة جرى تسليم المدعي والمدعى عليه وكيل أسامة نسخة منها وإيداعها في ملف القضية ونصها : (أتقدم إلى فضيلتكم بصفتي وكيل عدنان أحمد زيني - بصفته أحد ورثة عباس أحمد زيني (رحمه الله). وجواباً على إستفسار فضيلتكم في الجلسة الماضية أنه سبق الإفادة منا بعدم علم موكلنا بالوصية المعترض عليها مع أن طلب الإيقاف مقدم من وكيله السابق فنفيدكم أن سبب ذلك هو أن الذي تقدم بطلب الإيقاف هو مكتب المحامي سليمان الخميس وكالة عن طلال وفصيل وغدير أبناء غازي زيني وذلك بموجب الخطاب المقدم إلى فضيلة الشيخ حمد الخضير القاضي الأسبق في المكتب، والمشروح عليه بخط فضيلته بما نصه (عمر، لاستدعاء المنهي وسحب صك الوصية منه، القاضي) ثم إن المعاملة توبعت من قبل المحامي المذكور لدى خلف الشيخ حمد الخضير فضيلة القاضي عبد الكريم بن إبراهيم العريني وقد قرر فضيلته التهميش بإيقاف الوصية خطياً إلا أنه طلب إحضار أحد أبناء الشيخ أحمد زيني فتم التواصل من قبل المحامي سليمان الخميس مع المحامي المذكور الذي حضر الجلسة وتم ضبط ما ذكر، وموكلي لا علاقة له في هذا الموضوع لكون الطلب أساساً مقدم من أبناء أخيه غازي وهم أصحاب المصلحة في إلغاء هذه الوصية وإيقافها وهذا ما لزم إيضاحه، ويمكن سؤال وكيل المدعين الحاضر سليمان الخميس عن ذلك). اهـ. وبسؤال المدعي وكالة عن أسامة عما طلب منه أجاب قائلا: أحضرت جواب موكلي مكتوبا وأطلب رصده في محضر الجلسة هكذا أجاب ثم قدم مذكرة مكونة من أربع ورقات جرى تسليم المدعي والمدعى عليه وكيل عدنان نسخة منها وإيداعها في ملف القضية ونصها: (- إن ما أوردوه المدعين من إدعاءاتغير صحيحة لا تتفق مع الواقع مما حدا بموكلي للرد عليها , وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليه أورد جوابي على النحو التالي: أولاً : التأكيد والإعتصامبكافة أوجه الدفاع والدفع المبدأة بالجلسات السابقة . ثانياً : قدم المدعين في سبيل تعضيد وتأييد دعواهم إقراراً مزعوماً صدره من الموصي (أحمد عباس زيني) , وحيث أن هذا الإقرار قد ران عليه التناقض وتنافي الثابت بالأوراق بما من شأنه إبطالها وبيان ذلك من عدة أوجه :١- فباديء ذي بدء نؤكد ونعتصم بالدفع المبدى من قبلنا بحصولنا على الحكم الشرعي رقم (٢٢٩٠١٤٧٢١١٩٤٣٢٠٠٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢ هـ والصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة والذي أثبت الوصية الصادرة من الموصي - التي يهدف المدعين إبطالها - والصادرة بناء على إقرار قضائي صادر من الموصي أمام القاضي متوافر الأركان ومكتمل المقومات الشرعية ومن ثم فلا مجال للتمسك أو الدفع بأي محرر عرفي آخر - حتى ولو كان من الموصي نفسه - غير مكتسب صفة الإقرار القضائي ذلك أنه من المقرر نظاماً وقضاءً أن الإقرار القضائي مقدم

الإقرار الغير قضائي وفقاً لنص المادة (١٠٨/٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الإقرار غير القضائي تجري عليها أحكاماً لإثبات الشرعية) ، وكذلك التعميم الصادر من مجلس القضاء الأعلى رقم (٢٢٧/٠٠) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٣٧ هو المتضمن ()
عدم الاعتداد بالإقرار القضائي والحاصل أمام القضاء وفقاً لما نصت عليها المادة (١٠٨) والمادة (١٠٨/٣) من نظام المرافعات الشرعية () ، وحيث أن المحرر العرفي المقدم من المدعين - المتمثل في الإقرار المزعوم - يفقد للصفة القضائية ويفتقر إلى القوة النظامية التي تُجيز إستبداله لما ورد في الحكم السالف البيان ومن ثم يتعين الالتفات عنه . ٢- لما كان البين من الأوراق المقدمة من المدعين أنهم قدموا إقراراً مزعوماً ظناً منهم أنه يعضد ويقوي دعواهم إلا أن الله أبى إلا أن يتم نوره وبحق الحق ويبطل الباطل بتقديمهم لمستند في الأصل يدينهم إذ أن هذا الإقرار قد إنطوى على عدة تناقضات تثبت عدم صحتها وبيان ذلك فيما يلي :
أ- لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا في سبيل إثبات إدعاءاتهم بالإقرار المزعوم المحرر بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٣ هـ وزعموا فيه أن الموصي كامل الأهلية وحيث أننا نجيب عليه بالوقائع والإقرارات التي أقروا بها المدعين أنفسهم إذ أن المدعين سبق وأن أقاموا بمشاركة الشاهد (عدنان بن أحمد عباس زيني) دعوى حجر ضد الموصي أحمد بن عباس زيني لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة في تاريخ ٢٢/٢/١٤٣٢ هـ - قبل تاريخ الإقرار المقدم المزعوم بعام - وطلبوا فيه الحجر عليه وعلى أمواله وأسسوا دعواهم على أن الموصي كان فاقداً للأهلية ويفتقد الأهلية الشرعية لممارسة تصرفاته ، الأمر الذي يتجلى منه التناقض بين إدعاءات المدعين ويثبت ثبوتاً يقينياً وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الإقرار إنما هو إقرار مستجد ومصطنع من قبل المدعين وغير صحيح .ب- سبق للمدعين وأقاموا عدة دعاوى قضائية ونزاعات مختلفة ضد المدعى عليهما تتعلق بذات موضوع الدعوى بمدى أهلية الموصي لممارسة تصرفاته من عدمه ولم يقدموا هذا الإقرار المزعوم في أية دعوى من تلك الدعاوى مما يعد دليلاً مادياً ملموساً على أن هذا الإقرار هو إقرار مزعوم ووليد إرادة المدعين وليس للموصي ولا إرادته دخل فيه وأنه وليد تلك الدعوى ولم يكن له وجود قبل إقامة الدعوى وأنه تم تحريره من قبل المدعين ظناً منهم أنه من شأنه إدخال اللبس واللغط على دائرتكم الموقرة بصحة دعواهم ، وبناء على ما تقدم فإنه لا مناص سوى الالتفات عن هذا الإقرار .ت- سبق للمدعين أيضاً أن تقدموا بطلب إلى ذات الدائرة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة - مُصدرة الوصية - عن طريق محاميهم الحالي (سليمان الخميس) يطلبوا فيها إيقاف الصك رقم (٢٢٠٠٢٢٠٤٣٢١٩٧٢١٤٢٩٠٢٢٩) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ والصادرة من المحكمة العامة بجدة ولم يُقدموا هذا الإقرار المزعوم على الرغم من أنه بحوزتهم من التاريخ المذكور بالإقرار وعلى الرغم من أنه من شأنه تعضيد طلبهم وتقويته وحيث أن ذلك من شأنه لا يثير الشك والريبة حول صحة ذلك الإقرار فحسب بل ويؤكد يقيناً عدم صحته وعدم صدوره من الأساس من الموصي ... والسؤال الذي يلح في الظهور ... لماذا لم يُبرز المدعين هذا الإقرار المزعوم إلى الجهات القضائية ناظرة الدعاوى القضائية المثارة بينهما وبين المدعى عليهما على الرغم من أهميته ولماذا لم يتقدموا به أثناء حياة ت- الموصي؟ هذا ليس له جواب سوى أنهما متقنين أنه ليس له أساس من الواقع والحقيقة ولا يمت لهما بصلة ج- وأما جواباً على ما تضمنه الإقرار المزعوم من تذييله بشهادة (عدنان بن أحمد بن عباس زيني) فإنه قد سبق وأن أبرم هذا الشاهد عدة

اتفاقات مع المدعى عليه أسامة بن أحمد زيني بتواريخ مختلفة ولاحقة لتاريخ وفاة والده الموصي بعضها إتفاقات مبرمة هذا العام وبعضها مبرمة العام الماضي وتضمنت كافة الاتفاقات إثبات الوصية السابقة والصادرة من الموصي أمام القضاء - محل الدعوى - وإثبات مضمونها وفحواها والأنصبة التي تضمنتها الوصية ولم يبد الشاهد أي اعتراض على تلك الوصية مما يعد إقراراً منه بالوصية وما تضمنته من أحكام وإفترض قناعة الشاهد بهذه الوصية وإتفاقها مع الواقع وأنها جاءت نابعة من إرادة حقيقة وصحيحة وشرعية من الموصي لكان قد أبدى اعتراضاً عليها في تلك الإتفاقات ٣- تضمن الإقرار -المزعوم- المقدم من المدعين أن أحمد عباس زيني قد أقر بأنه (وهو في كامل حالته المعتبرة شرعاً وبكامل أهليته الشرعية أنه قد ألغى الوصية التي صدرت ونُسبت إليه وعدل عنها وانها غير نافذة)وحيث أن البين من تلك الفقرة أن المقصود الوصية - محل الدعوى والصادرة من المكتب القضائي بالمحكمة العامة بجدة - , فإن مما يثبت عدم صحة ما تضمنه ذلك الإقرار أنه لو افترضنا جلاً أن المدعي تولدت لديه الرغبة في إلغاء تلك الوصية كان بكامل أهليته الشرعية لكان قد حضر بنفسه وقام بإلغاء تلك الوصية أمام ذات الدائرة وإثبات الوصية الجديدة التي يبتغي إعمالها لا سيما وأن الوصية المراد إبطالها صادرة بموجب صك شرعي وبموجب إقرار قضائي ولا يجوز إلغاؤها إلا بموجب إقرار قضائي وصك شرعي جديدين إلا أن عدم قيام الموصي بذلك يؤكد بل ويثبت عدم صحة ذلك الإقرار وتلك الوصية وأنها بعيدة كل البعد عن الموصي وعن إرادته .ثالثاً : الدفع بعدم صحة الإقرار - المزعوم - لوجود عدة أدلة قطعية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم صحته وكذلك تنافي ذلك الإقرار مع الثابت بالأوراق : وبيان ذلك على النحو التالي :١- من الأدلة التي تثبت عدم صدور هذا الإقرار من الموصي أنه بالنظر والتمعن فيه نجد أنه تضمن ما نصه (أشهد وأقر انا/ أحمد بن عباس زيني متوكل) , وحيث أننا نجيب على ذلك بأن الموصي كان قد سبق وتقدم بخطاب إلى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز يطلب فيه حذف كلمة متوكل من هويته الوطنية وعليه فإنه من غير المستساغ عقلاً ولا منطقاً أن يورد الموصي ٢- نفس الاسم(متوكل) - الذي سبق وطلب حذفه - أثناء إقرار المزعوم مما يُعد إثباتاً واضحاً وصريحاً أيضاً بعدم صحة الإقرار وأنه من صنع يد المدعين وليس لإرادة الموصي ثمة إرتباط بمضمونه ٣- مما يثبت عدم صحة هذا الإقرار وأنه تم تحريره دون معرفة أو علم الموصي وبعيداً عن إرادة الموصي هو أن البين من المستند المرفق أنه جاء مذيلاً بالتوقيع المزعوم للموصي في حين أن هذا التوقيع ينافي تماماً بالتوقيع المتعارف عليه والمعتمد من قبل الموصي والموجود بأوراق ومشتملات دعوى الوصية - محل الدعوى - الموجودة لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة وبإمكان فضيلتكم مخاطبة المحكمة العامة وطلب تزويد فضيلتكم بتوقيع الموصي على الدعوى وإحالتها والإقرار إلى الأدلة الجنائية لبيان مدى مطابقة التوقيع ٤- وأما جواباً على ما ذكر في إدعاء المدعين بأن المدعى عليه أسامة بن أحمد عباس زيني قد شهد على الوصية الصادرة من الموصي فنجيب على ذلك بأن المدعى عليه لم يسبق له الشهادة على أي أوراق وأي مستندات تخص وصية صادرة من الموصي وعلى المدعين عبء الإثبات والبيانة على صحة إدعائهم لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على من إدعى) , وحيث أن إنتفاء الدليل على ذلك الإدعاء يوصمه بالتجهيل ويجعله حرياً بالإلتفات عنه . صاحب الفضيلة / - لما كان قد ثبت يقيناً مما سلف بيانه أن هذا المستند المقدم من المدعين هو من صنع أيديهم وليس لإرادة الموصي صلة أو

ثمة إرتباط به ومن ثم مخالفته للواقع والحقيقة , وحيث أن ما قاموا به يعد تغييراً للحقيقة ويُعد تضميناً للمحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة فضلاً عن تضمين المحرر توقيعاً غير صحيحاً ومن ثم يُعد من قبيل التزوير ويندرج تحت نص المادة (٢/هـ و) من النظام الجزائي لجرائم التزوير ويستلزم معاقبة فاعله فضلاً عن معاقبة الشاهد على الإقرار المزور (عدنان بن أحمد عباس زيني) الذي شارك في جريمة التزوير بالإيهام بشهادته بصحة ذلك الإقرار , وعليه نطلب إحالة المدعين والشاهد إلى النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها بحقهم لقاء ما إقترفوه من جُرم . وبناء عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي : أولاً : صرف النظر عن دعوى المدعين للأسباب السالفة الذكر ولأي أسباب أخرى ترونها . ثانياً : إحالة المدعين والشاهد (عدنان بن أحمد عباس زيني) للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة قانوناً حيال ما إقترفوه من جريمة التزوير . (ا.هـ. ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: أطلب سؤال وكيل المدعى عليه أسامة عن سبب بيع الجد لشركة أحمد عباس زيني التجاري للابن أسامة بمبلغ وقدره ٤٥٠.٠٠٠ أربع مائة وخمسون ريالاً رغم إقرار أسامة في الصك الصادر من الشيخ صالح الزايدي أن قيمتها ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ مائة وعشرون مليون ريال وتقدير المحاسب القانوني لها بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة مليون ريالاً فعل هناك سبب غير الخرف لها البيع علماً أن البيع كان في ١٤٣١/٩/٢٠ هـ هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة عن أسامة قرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب عما ذكره المدعي وكالة هكذا قرر وعليه تقرر رفع الجلسة لإمهال المدعى عليه وكالة عن أسامة ولحين ورود جواب محكمة الأحوال الشخصية ثم في جلسة أخرى فلدي أنا سليمان محمد سليمان المحسن قاضي الدائرة القضائية الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والقائم بعمل الدائرة القضائية رقم ٢٢ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة سليمان بن صالح عبدالله الخميس المدون هويته ووكالته سابقاً كما حضر في هذه الجلسة المدعى عليه وكالة فارس علي محمد قاضي المدون هويته ووكالته سابقاً كما حضر المدعى عليه وكالة وائل جبر عياض الغامدي المدون هويته ووكالته سابقاً وبسؤال المدعى عليه اسامه زيني عما استمهل من اجله قدم مذكره ونصها : (أولاً : فبإديء ذي بدء نؤكد ونعتصم بكافة أوجه الدفاع والدفع المبداء متاً في المذكرات الجوابية السابقة . ثانياً : وأما جواباً على ما أورده المدعين في فقرتي (أولاً وثانياً) من المذكرة الجوابية – محل الرد – فنجيب على أن كافة ما ورد في تلكا الفقرتين يخرجان عن نطاق موضوع الدعوى المطروحة على بساط بحث فضيلتكم فالدعوى تتمثل في إبطال وصية في حين أن المدعي يأبى إلا الولوج في موضوعات متشعبة لا تغني ولا تسمن من جوع في الدعوى ومن ثم فلا يُعدو ذلك إلا جدلاً موضوعاً نلتفت عنه وعن الرد عليه . ثالثاً: وأما جواباً على ما ورد في الفقرة (ثالثاً) فنظراً لتعلقها بموضوع الدعوى فنجيب بأن ما أورده وكيل المدعين في مذكرته غير صحيح ونجيب عليه من وجهين الوجه الأول: فإن البين في الفقرة ان وكيل المدعين قد أورد ما نصه – في إشارة إلى الوصية التي قدمها الجلسة السابقة - (ما قوله في المستند والذي يحمل بصمة أحمد زيني – رحمه الله – وشهادة ابنه عدنان أن أحمد زيني لا يعلم عن هذه الوصية المعترض عليها) وحيث أن هذا الرد قد أحق الحق وأزهق الباطل ويُعد إقراراً واضحاً وصريحاً بعدم صحة الوصية المقدمة منه في الجلسة السابقة ذلك أن الوصية المقدمة لم تتضمن أية بصمات خاصة بأحمد عباس زيني فضلاً عن أنه لا توجد أي وصية صادر من أحمد عباس زيني مذيلة ببصمته مما يثبت ثبوتاً يقينياً بأن هذه

الوصية المقدمة في الجلسة السابقة هي من صنع وعمل المدعين وليس لإرادة أحمد عباس زيني ارتباط بها , وقد سبق وطعنا عليها بالتزوير ونحيل إلى ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة بالجلسة السابقة . الوجه الثاني : أورد ممثل المدعين بنفس الفقرة محل الرد أنه (إن كانت الوصية – المعترض عليها - صحيحة فهو يرجع عنها إلى الوصية السابقة بالثلث لأبناء غازي زيني) فإن هذا إقرار واضح وصريح من المدعين بصحة الوصية المعترض عليها والصادرة بموجب صك شرعي من المحكمة العامة بمحافظة جدة بغض النظر عن أيه أمور أو اعتبارات أخرى وعليه فإننا نتمسك بتلك الوصية والقضاء بصرف النظر عن دعوى المدعين . وبناء عليه نلتزم من فضيلتكم القضاء بما يلي : صرف النظر عن دعوى المدعين للأسباب السالفة الذكر ولأي أسباب أخرى ترونها .) وقد جرى عرض ما ذكره المدعى عليه وكاله على المدعي وكاله فقال ان المدعى عليه لم يجب على ما طلب منه وهو سبب بيع الشركة التي تساوي ثلاثمائة مليون ريال بمبلغ أربع مائة وخمسين ألف ريال على الابن أسامه هكذا ذكر وبعرض على المدعى عليه أجاب قائلاً أطلب مهلة للرجوع لموكلي هكذا ذكر وعليه ولضيق الوقت تأجلت الجلسة ثم في جلسة أخرى فلدي أنا معاذ بن صالح السراء القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمكلف بعمل هذا الدائرة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة رقم ٤٠٤٤٦٦٥٨٣ وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦ هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة وحضر معه وكيله سليمان بن صالح بن عبدالله الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضوره وائل جبر عياض الغامدي المدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا كما حضر عزام فيصل ابراهيم خوج المدونة هويته أعلاه بصفته وكيلًا عن عدنان احمد عباس زين بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية برقم ٤٠٩٥٩٠٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٣ هـ والتي تخولة حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والإنكار وغير ذلك وبناء على المادة ١٦٧ من نظام المرافعات الشرعية صادق الأطراف على صحة ما رصد سابقا، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً : تم البيع بمبلغ مائة وعشرين مليون ريال بموجب التقييم وذلك لسداد ديون الوالد هكذا أجاب. فجرى سؤال وكيل المدعين عن تعلق هذا السؤال بالقضية وطلب إلغاء الوصية ؟ فأجاب : سبب ذلك لإثبات عدم أهلية الجد أحمد زين. ونظرا لعدم ارتباط هذه المسألة بالدعوى محل النزاع جرى إفهام طرفي الدعوى بأن عليهم تقديم ماله ارتباط في هذه القضية ففهموا ذلك. وبالإطلاع على الوصية المراد إبطالها من المدعين والمرصودة سابقا تبين وجود شاهدين فيها وهما إسماعيل محمد سيقل سميح ١٠٠٠٣٨٩٤٣٥ ومروان انور مسلم نويلاتي ١٠٢٥٥٤٩٦٩٠ فجرى سؤال الأطراف عن معرفتهم بهما ؟ فأجاب وكيل المدعين :إنهما وكلاء للمدعى عليه أسامة ولم يشهدوا أحمد زيني وهو يثبت هذه الوصية كما أجاب وكيل المدعى عليه عندئذ بأن هذا صحيح. كما أجاب وكيل المدعى عليهما أسامة وعاتقة : بعدم معرفته بذلك فجرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن عليه إحضارهم في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، ولإمهال وكيل المدعى عليه لإحضار الشهود على الوصية رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى فلدي انا عبدالله بن عبدالرحمن الخليوي القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمكلف بعمل هذا الدائرة بموجب قرار رئيس المحكمة العامة بجدة رقم ٤١٩٥٧١٧٨ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣ هـ وفيها حضر المدعي أصالة المدونة هويته أعلاه وحضر معه وكيله سليمان بن صالح بن عبدالله الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضوره وائل جبر عياض الغامدي

المدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا كما حضر عزام فيصل ابراهيم خوج المدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته التي وعد بإحضارها؟ أجاب قائلًا: أحضرت للشهادة المواطن / اسماعيل بن محمد بن سيقل مسبح وأطلب سماع ما لديه هكذا أجاب. وبسؤال الشاهد عن بياناته وما لديه من شهادة؟ أجاب قائلًا: إنني سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ١٠٠٠٣٨٩٤٣٥ ، و مولود بتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ١٣٨٢ هـ و أنا متقاعد عن العمل وأسكن في جدة وليس لي علاقة قرابة بالمدعى و المدعى عليه وأعمل موظف في شركة أحمد عباس وأسامة زيني وأشهد لله - تعالى - بأنه في عام ١٤٣٢ هـ ذهبت إلى منزل أسامة الزيني وقد كنا في جلسة وكان موجوداً أحمد الزيني رحمه الله وأشهد بالله تعالى بأن أحمد الزيني كان يقول للحاضرين في المجلس أنا أوصي بثلاث مالي للأعمال الخيرية ولأحفاده بالتساوي وكان ابنه اسامة يعيد ما يقوله أحمد الزيني لأنه صوته لم يكن واضحاً وكان يومئ برأسه موافقة لترديد ابنه اسامة هذا ما لديّ وبه أشهد، هكذا أجاب وشهد. وبعرض ذلك على المدعين قرر عزام خوج وكيل عدنان زيني وسليمان الخميس كل واحد منهما قائلًا: إني أطعن بشهادة الشاهد حيث إنه كان يعمل لدى أسامة زيني كما أنه مستفيد من إثبات الوصية حيث إن أولاده سيأتيهم نصيب من الوصية كما أن الشاهد قرر أنه كان يسمع أسامة ولم يكن يسمع أحمد الزيني ، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال : إن الشاهد كان يعمل أساساً عند أحمد الزيني ثم انتقلت الشركة لأسامة ، أما موضوع كون انه كان يسمع أسامة أثناء الشهادة فهذا غير مؤثر حيث إن أحمد كان يومئ بالموافقة ، وعليه ونظراً لانتهاؤ وقت الجلسة فقد قررت رفعها ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي أصالة المدونة هويته أعلاه وحضر معه وكيله سليمان بن صالح بن عبدالله الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وحضر لحضورهما وائل جبر عياض الغامدي المدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا كما حضر عزام فيصل ابراهيم خوج المدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وفي هذه الجلسة قرر عزام خوج وكيل عدنان زيني وسليمان الخميس كل واحد منهما قائلًا ورد في ضبط الجلسة السابقة أن أولاد الشاهد سيأتيهم نصيب من الوصية والصحيح أن أولاد عدنان زيني هم المستفيدين من الوصية هكذا قررا ، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفونه فقرّر أطراف الدعوى الاكتفاء لذا فقد قررت رفع الجلسة للدراسة ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي و كاله سليمان بن صالح عبدالله الخميس المدون هويته ووكالته سابقا كما حضر في هذه الجلسة المدعى عليه وكاله فارس علي محمد قاضي المدون هويته ووكالته سابقا كما حضر المدعى عليه وكاله وائل جبر عياض الغامدي المدون هويته ووكالته سابقا وبسؤال أطراف الدعوى عن الوصية الأولى فقرّر المدعي وكالة قائلًا : لم يتم إثبات الوصية الأولى في المحكمة وإنما تم إثباتها بمحضر بوجود شهود وكانت عام ١٤٢٧ م ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : الصحيح أنه لا يوجد وصية غير الوصية التي هي محل الدعوى هكذا قرر . وبسؤال أطراف الدعوى عن تاريخ حصول القصور العقلي على الموصي فقرّر المدعي قائلًا : لقد طرأ القصور العقلي في أواخر عام ١٤٣١ هـ وتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي وأثبت ذلك فضيلة الشيخ إبراهيم اللحيدان في الدائرة ٢٦ في دعوى الحجر التي أقمناها ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح بل إنه في نفس دعوى الحجر تم إثبات أن الموصي بكامل الأهلية ولم يتم الحجر عليه ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : الصحيح أنه بعد إقامة دعوى الحجر أثبت الشيخ إبراهيم اللحيدان أن الموصي

غير مدرك بموجب تقرير طبي ثم تمت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بجدة وذكر في التقرير أن الموصي لا يوجد فيه أي قصور فرد الشيخ إبراهيم اللحيدان الدعوى وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف ومن ثم تم إحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة في هذه المحكمة وشخص قاضي الدائرة إلى الموصي وأثبت وجود القصور العقلي كما تم تشكيل لجنة طبية وتم إثبات وجود القصور العقلي ومن ثم تم إقامة ولي على الموصي هكذا قرر ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : إن الفترة التي بين نقض الحكم وبين صدور الحكم الآخر هي خمس سنوات وهذه فترة طويلة ، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة قررت رفعها ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي أصالة وحضر معه وكالة سليمان بن صالح الخميس والمدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وحضر حضر عزام فيصل إبراهيم خوج بصفته وكيلًا عن عدنان احمد زيني المدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا لذا فقد قررت رفع الجلسة لحضور المدعى عليه أسامة زيني ثم في جلسة أخرى وفيها حضر المدعي أصالة وحضر معه وكالة علي طالب اليامي المدونة هويته أعلاه بصفته وكيلًا عن أسامة بن احمد بن عباس زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة برقم ٤٠٣٤٠٠٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٧ هـ وحضر عدنان احمد عباس زيني وحضر معه وكيله عزام فيصل إبراهيم خوج المدونة هويته أعلاه ووكالته سابقا وبسؤال وكيل أسامة الزيني عن موكله قال : إن موكلي يقيم حالياً في دولة البوسنة والهرسك وقد حاول الدخول على رابط هذه الجلسة مرارا إلا أنه لم يستطع الدخول ، عند هذا الحد قررت إقفال باب المرافعة .

الأسباب

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعين حصروا دعواهم بطلب إلغاء الوصية المثبتة لدى الدائرة بموجب الصك رقم ٢٢٩٠١٤٧٢١١٩٤٢٠٠٢٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٢ هـ استنادا على أن الموصي كان قاصرا وقت إثبات الوصية بموجب التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بحسب الإفادة الواردة للدائرة السادسة والعشرين في المحكمة العامة بجدة برقم ٧٦٧ وتاريخ ١٣/٢/١٤٣٢ هـ ثم جرى من ذات الدائرة مخاطبة مستشفى الصحة النفسية بجدة ووردت الإفادة بموجب الخطاب رقم ١٩٥١ وتاريخ ٨/٦/١٤٣٢ هـ والمتضمن أن الموصي قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج إلى تعيين قيم ولأنه قد جرى من الدائرة السادسة والعشرين الكتابة إلى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة للنظر في تعارض التقريرين فورد الجواب برقم ٣٧٨٥٣ وتاريخ ١٠/٧/١٤٣٢ هـ بأن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية هو المعتمد ولأن ما يستند عليه المدعين من أن قاضي الدائرة السادسة والعشرين في المحكمة العامة بجدة قد أبدى مرئياته حول الموصي أحمد عباس زيني وأنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية وأنه طلب توكيل ابنه أسامة وعدنان لإدارة أعماله فإن هذا لا يقوى على معارضة التقرير الصادر من ذوي الخبرة حيث لم يفصل قاضي الدائرة ما شاهده على وجه يستوفي جوانب القصور في الموصي ثم إن ما قرره الموصي لدى الدائرة من طلب توكيل ابنه أسامة وعدنان فيه دلالة على أن الوعي بالنسبة للموصي كان حاضرا وتقدير نسبته ومدى حاجة إقامة الولي عليه يكون من ذوي الاختصاص ولأن القضية المنظورة

صك

لدى الدائرة السادسة والعشرين قد نقضت من محكمة الاستئناف ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة التاسعة في المحكمة العامة بجدة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠ هـ وانتهت الدائرة التاسعة في حكمها الصادر برقم ٣٤٢٨١٤٤٩ بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦ هـ إلى ثبوت القصور العقلي بأحمد عباس زيني ونظراً لوجود الفارق الزمني المؤثر بين تاريخ صدور التقرير الطبي من مستشفى الصحة النفسية وبين نقض الحكم من الدائرة السادسة والعشرين وإثبات القصور العقلي بأحمد زيني لدى الدائرة التاسعة ولتعارض البيانات والتقارير كما هو ظاهر ولأنه عند التعارض يصار إلى الترجيح ولأن الأصل هو صحة الوصية المثبتة لدى الدائرة ولا يصار إلى غيره إلا بدليل مثله أو أقوى منه

الحكم

لذا فقد رددت دعوى المدعين وبذلك حكمت ، وحددت موعداً للمعتراض يوم غد من أجل استلام نسخة الحكم وأفهمته بان له حق تقديم الالتماس الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لليوم المشار إليه لاستلام نسخة الحكم وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم بالالتماس فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وذلك استناداً إلى المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وجرى النطق بالحكم في يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٤/١٤ هـ الساعة ٠٠ : ١٠ صباحاً وبه أقفلت الجلسة



توقيع رئيس الدائرة
عبدالله عبدالرحمن عبيد
الخليوي